إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في القانون السوري

ورقة عمل مقدمة من:

د.فواز صالح

أستاذ مساعد في قسم القانون المدني

كلية الحقوق- جامعة دمشق

إلى دورة تدريب المدربين حول الإدارة الفعالة لأصول

الملكية الفكرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الوايبو

دمشق من ١٦ ولغاية ٢٠ /١/٢٠١١

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في القانون السوري

مقدمة:

يقسم الفقه التقليدي الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية. ومن ثم ظهرت زمرة جديدة من الحقوق هي الحقوق المعنوية أو الذهنية أو الفكرية احتار الفقه في تصنيفها بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية.[1] وانعكست هذه الحيرة على تسمية هذه الحقوق، فتارة أطلق عليها تسمية الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية، وتارة أخرى سميت بالحقوق المعنوية أو الأدبية، وأطلق عليها أيضاً تسمية الحقوق الفكرية أو الذهنية.[2] ويقصد بها تلك الحقوق التي ترد على أشياء معنوية غير محسوسة من خلق الذهن ونتاج الفكر، وتعطي صاحبها سلطة على ذلك النتاج، وتثبت له أبوّته ونسبته إليه وحده، كما يكون له الحق في استغلاله استغلالاً مالياً يكفل له الحصول على ثمراته. وتشبه هذه الحقوق، على نحو كبير، الحقوق المالية وخاصة حق الملكية، ولكنها لا ترد على شيء مادي وإنما ترد على شيء معنوي غير محسوس. ويترتب على ذلك أن الحقوق المعنوية أو الذهنية تمتاز بطابعها المالي وغير المالي في الوقت ذاته. فهي تمنح صاحبها استثمار نتاجه الفكري واستغلاله والتصرف فيه من أجل تحقيق الربح، كما أنها تمنح صاحبها أبوة النتاج ونسبته إليه، ومنع الغير من الاعتداء عليه. ومثال الحقوق المعنوية أو الفكرية الحق المتعلق بالاسم التجاري، والحق المتعلق بالعلامات التجارية، وحق المؤلف على مؤلفه، وحق المخترع على اختراعه، وحق الموسيقار الملحن على ألحانه...

وتنص المادة ٨٩ من القانون المدني السوري على أن ((الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة)). ونتيجة ذلك صدرت قوانين عدة في سورية تنظم الحقوق المعنوية والفكرية. ومن أهم هذه القوانين القانون رقم ٨، تاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢، المتعلق بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة، والقانون رقم ١٢، تاريخ ٢٠٠١/٢/٢٧ والمتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له،[3] والمرسوم التشريعي

---

[1] – د.عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، المجلد الثامن، مكان النشر بلا، تاريخ النشر بلا، بند ١٦٦، ص٢٧٧ وما يليها.

[2] – د.توفيق حسن فرج، الأصول العامة للقانون، المدخل للعلوم القانونية والنظرية العامة للالتزام، مطبعة عيتاني الجديدة، بيروت، من دون تاريخ، ص٢٧٠ وما يليها.

[3] – كان القرار رقم ٢٣٨٥/ل.ر ، تاريخ ١٩٢٤/١/١٧ الصادر عن سلطات الانتداب الفرنسي ينظم الملكية الأدبية في سورية الذي بقي نافذاً حتى تاريخ نفاذ القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠١ المتعلق بحماية حقوق المؤلف

رقم ٤٧، تاريخ ١٩٤٦/١٠/٩، والمتعلق بتنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية الساري فقط بالنسبة إلى براءات الاختراع.

زد على ذلك أن سورية صادقت على الصعيد الإقليمي والدولي على اتفاقيات عدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم أصبحت هذه الاتفاقيات ملزمة لها.[٤] ومن أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية لعام ١٨٨٣، المعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام ١٩٦٧، واتفاقية روما المبرمة في ١٨٨٦/٩/٩ وتعديلاتها وكان أخرها في العام ١٩٧٩، والمتعلقة بحماية حقوق المؤلف، اتفاق مدريد لعام ١٨٩١ وبروتوكول عام ١٩٨٩ بشأن التسجيل الدولي للعلامات الصناعية والتجارية، واتفاقية روما المبرمة في ١٩٦١/١٠/٢٦ والمتعلقة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، واتفاقية استوكهولم المبرمة في ١٩٦٧/٩/٢٨ والمتضمنة إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

والحقوق المجاورة. حول أحكام هذا القرار انظر: د.جورج جبور، في الملكية الفكرية– حقوق المؤلف، دار الفكر، دمشق ١٩٩٦، ص٥٢ وما يليها.

[٤]– انضمت سورية إلى الاتفاقيات الآتية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية:

١– معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية لعام ١٨٨٣، المعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام ١٩٦٧، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٢. وكان قد سبقت لسورية أن انضمت بموجب القرارين التشريعيين الصادرين في عهد الانتداب الفرنسي رقم ١٤ لعام ١٩٣١ ورقم ١٥٣ لعام ١٩٣٩، إلى هذه المعاهدة.

٢– معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام ١٩٧٠، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠٠٣.

٣– اتفاق مدريد لعام ١٨٩١ وبروتوكول عام ١٩٨٩ بشأن التسجيل الدولي للعلامات الصناعية والتجارية، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ٩٢ لعام ٢٠٠٤.

٤– اتفاق إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لعام ١٩٦٧وذلك بموجب القانون رقم ١٥ تاريخ ٢٠٠٤./٥/٣١

٥– اتفاق نيس لعام ١٩٧٩المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وذلك بموجب القانون رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٤.

٦– اتفاقية برن لعام ١٨٨٦ وذلك بتاريخ ٢٠٠٤./٦/١١

٧– اتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية والمعدلة بموجب وثيقة جنيف لعام ١٩٨٩ وذلك بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٧.

(وايبو WIPO) وتعديلاتها، ومعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام ١٩٧٠، ومعاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المبرمة في ١٩٩٦/١٢/٢٠، ومعاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف المبرمة في ١٩٩٦/١٢/٢٠، اتفاقية (تريبس TRIPS) المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، والملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش بتاريخ ١٩٩٤/٤/١٥، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٩٩٥/١/١. ولا تتمتع حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، في معظم الدول العربية بحماية فعلية على الرغم من صدور القوانين التي تكرس مثل هذه الحماية.[٥] ولكن تطبيق هذه القوانين يصطدم بما هو مطبق على أرض الواقع والسبب في ذلك يعود إلى حداثة هذه القوانين وإلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في هذه الدول. ونتيجة لذلك تحاول الدول الغربية تأمين هذه الحماية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات عالمية. وهناك تشدد واضح في اتفاقات التجارة الثنائية أو اتفاقات الشراكة أو التجارة الحرة بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وخاصة تلك التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. والأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال أشد من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية (اتفاقية تريبس– Trips).

ولاشك في أن القضاء يؤدي دوراً مهماً في حماية الحقوق وإنفاذها ومن ثم في الاستقرار الاجتماعي والقانوني في المجتمع. وتعد حقوق الملكية الفكرية من أهم الحقوق التي يجب على القضاء توفير الحماية لها ومن ثم إنفاذها على نحو فعال، وذلك لأنها نتاج العقل البشري وإبداعاته، وهو أسمى ما يملكه الإنسان. ويترتب على ذلك أن الحماية الفعالة لهذه الحقوق تؤدي إلى زيادة القدرة الإبداعية عند الأشخاص، مما يساهم في تطور المجتمع وتقدمه. ونتيجة ذلك اهتم المشرع في سورية بتأمين الحماية القانونية لهذه الحقوق منذ الاستقلال في العام ١٩٤٦. وبالمقابل فإن إنفاذ هذه الحماية من قبل القضاء السوري لم يكن بالدرجة ذاتها بالنسبة إلى جميع حقوق الملكية الأدبية و الفنية والصناعية. في الواقع تحوز العلامات التجارية على القدر الأكبر من هذه الحماية، وهذا ما يعكسه القرارات القضائية الصادرة بشأنها.[٦] أما بالنسبة إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية، ولاسيما حق المؤلف، فلم تنل بعد الحماية الكافية من قبل القضاء. ولكن بعد قبول طلب سورية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونظراً للأهمية الكبرى التي تعطيها

---

[٥]– اعتمد المؤتمر العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بموجب قرارها رقم م ع/ د ع٦ /ق٣٢، في دورته السادسة المنعقدة في تونس خلال الفترة من ٢١ ولغاية ١٩٨١/١٢/٢٦، الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

[٦]– للمزيد حول هذا الموضوع راجع: عدنان غسان برانبو، الحماية القانونية للعلامة التجارية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق– جامعة دمشق، ٢٠٠٩.

هذه المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، فإن القضاء في سورية مدعو إلى تأمين حماية فعالة لهذه الحقوق وإنفاذها.

أولاً:- حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة:

١:- تعريف المؤلف والحقوق المجاورة:

أ:- تعريف المؤلف: لا يقصد بالمؤلف، في نطاق حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من يكتب كتاباً، وإنما هو كل من ينتج إنتاجا ذهنياً أياً كان نوعه، وذلك باستثناء المخترعين ومبتكري العلامات التجارية الذين يخضعون لأحكام خاصة بهم. والمؤلف في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السوري رقم ١٢ لعام ٢٠٠١ هو كل من ينتج إنتاجاً مبتكراً في مجالات الثقافة المختلفة كالآداب والعلوم والفنون، أياً كان نوعه أو أهميته أو وسيلة التعبير عنه سواء كانت بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو النحت، ويقوم بنشره منسوباً إليه. ومثال ذلك الكاتب والعالم والرسام والأديب والمصور والمؤلف الموسيقي... فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون المؤلف بأنه كل ((من ينشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك)). أما المصنف فيقصد به، وفقاً لأحكام تلك المادة، ((الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجا أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه)). وأما النشر فيقصد به، وفقاً لأحكام تلك المادة، ((نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداءها)).

ب:- الحقوق المجاورة (حقوق الأداء): الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف هي حقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية. ويقصد بفناني الأداء، وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون حماية حقوق المؤلف لعام ٢٠٠١، ((الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى)). ولا يهم أن تكون تلك المصنفات محمية أو آلت إلى الملك العام.

أما بالنسبة إلى حقوق منتجي التسجيلات الصوتية، فلم ينص عليها قانون حماية حقوق المؤلف السوري على نحو صريح. ومن ثم لم يأت بتعريف لهم. وهذا نقص في القانون يجب على المشرع السوري تداركه. ويمكن تعريف منتج التسجيل الصوتي بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباراي يبادر بالتسجيل الصوتي لأول مرة تحت اسمه ومسؤوليته.

ج:- أحكام المصنفات المشتركة:

نص قانون حماية حقوق المؤلف لعام٢٠٠١ على أحكام المصنفات المشتركة في المواد ٢٩ وحتى ٣٦ منه. وهذه الأحكام هي الآتية:

(١) في حال اشتراك أكثر من شخص في تأليف مصنف لا يمكن تحديد نصيب كل منهم في هذا العمل المشترك وفصله، فإذا كان اتفاقهم الفني ينص على حكم معين فيطبق هذا الاتفاق بشأن نصيب كل منهم. أما إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بينهم فيعدون جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي. وإذا حصل خلاف بينهم على نشر المصنف بحيث يؤدي ذلك إلى عدم نشره، فيمكن لوزارة الثقافة أن تقوم بالنشر بعد أن تطلب منهم بموجب كتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر نشر المصنف ولم يباشروا النشر خلال هذه المهلة، إذا رأت الوزارة أن الصالح العام يتطلب نشر المصنف بشرط تعويض المؤلفين تعويضاً مالياً مناسباً.

(٢) في حال كان اشتراك كل من المؤلفين يعود إلى نوع مختلف من موضوع المصنف، فيحق لكل منهم استثمار الجزء الذي أشترك فيه على حدة بشرط عدم الأضرار باستثمار المصنف المشترك فيه، ما لم يكن هناك أتفاق بين المؤلفين يخالف ذلك.

(٣) إذا وجه شخص طبيعي أو اعتباري شخصاً أو أكثر بوضع مصنف بناءً على فكرة قدمها الأول بحيث يندمج عمل المشتركين في المصنف مع الفكرة العامة الموجهة من ذلك الشخص دون أن يكون بالإمكان فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة، فيعد الشخص الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.

(٤) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف موسيقي غنائي، يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك بأكمله، أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه، مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر هذا الشطر وحده، ولكن لا يحق له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(٥) إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف ينفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي استعراض (اسكتش) مصحوب بموسيقى أو في مصنف مشابه، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك بأكمله، أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه، أما مؤلف الشطر الموسيقي فيحق له التصرف في هذا الشطر وحده بشرط ألا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(٦) يعد شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من: مؤلف السيناريو إذا كان جديداً، ومن قام بتحوير مصنف موجود على نحو يكون ملائماً للفن

السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني، ومؤلف الحوار، وواضع الموسيقى إذا وضعت خصيصاً للمصنف أو اختارها من مؤلفاته، والمخرج إذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحيتين الفكرية والفنية.

(٧) لمؤلف المصنف الفني، ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون أن يحق لصاحب المصنف الأدبي أو الفكري أو العلمي الذي أخذ عنه المصنف الفني أو لواضع الموسيقى الاعتراض على ذلك، وبشرط عدم إخلال ذلك بالحقوق المترتبة لهما على تأليف المصنف أو وضعه، أو بشرط ألا يلحق ذلك ضرراً بسمعتهما. ويحق لكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(٨) في حال امتناع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني عن إتمام ما يخصه من العمل، فلا يؤدي ذلك إلى منع بقية المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

٢:- طبيعة حق المؤلف والحقوق المجاورة: كانت الطبيعة القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة مثار جدل فقهيي كبير، وانقسم الفقه حول هذه المسألة انقساماً شديداً. ونتيجة ذلك ظهرت نظريات فقهية عدة حول هذه الطبيعة،[٧] وأهمها:

أ:- نظرية الملكية: وهي من أقدم النظريات في هذا المجال، وتعد حق المؤلف تطبيقاً خاصاً لحق الملكية، وذلك لأن حق الملكية يرد على شيء مادي في حين أن حق المؤلف يرد على شيء معنوي. وكان الإنسان والمواطن الذي صدر في فرنسا بعد انتصار الثورة في نهاية القرن الثامن عشر يصف حق الملكية الفردية بالقدسية، مما أدى ببعض أنصار هذه النظرية إلى وصف حق المؤلف بأنه من أقدس الملكيات. وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر هذه النظرية، إذ أنها قررت أن الملكية الأدبية والفنية ترد على أشياء منقولة بصورة أساسية، ومن ثم تتمتع بخصائص المنقولات، إلا أنها ملكية مؤقتة وذلك لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك التوقيت، وبالتالي فهي ملكية منقولة في قيمتها الأساسية كما في منتجاتها، وهي بهذا المعنى تزيد ثروة الدولة.[٨]

---

[٧]- للمزيد حول هذه النظريات انظر: دليا ليبزيك، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ترجمة محمد حسام لطفي، الطبعة الأولى، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض ٢٠٠٣م/١٤٢٤هـ، ص٢٨ وما يليها.

[٨]- نقض فرنسي، القرار الصادر بتاريخ ١٨٨٠/٨/١٦، منشور في دالوز سيري لعام ١٨٨١، ١،ص٢٥، تعليق Lyon-Caen

ومن أجل عدم حرمان المؤلف من حقه المعنوي على مؤلفه قررت محكمة النقض الفرنسية هجر مصطلح الملكية واستبداله بمصطلح الاحتكار والحق الحصري.

وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات عدة،[٩] وأهمها:

(١) الملكية في الفقه التقليدي لا ترد إلا على الأشياء المادية، في حين أن حق المؤلف يرد على شيء معنوي، وبالتالي فهو يخرج مفهوم الملكية عن معناه التقليدي.

(٢) حق الملكية هو حق مؤبد، في حين أن حق المؤلف مؤقت في الزمن، وبالتالي فهو يتعارض مع حق الملكية من هذه الناحية أيضاً.

(٣) حق الملكية هو حق مالي خالص، بينما حق المؤلف يمنح صاحبه حقاً معنوياً يتصل بشخصه مما ينعكس على استغلال محل حق المؤلف وهو نتاجه استغلالاً مالياً.

ب:- النظرية الشخصية: يقر أنصار هذه النظرية بالطبيعة المختلطة لحق المؤلف، ولكنهم يرون وجود ارتباط وثيق بين المصنف الذي يحتوي على النتاج الفكري وبين شخصية المؤلف، إذ أن هذا النتاج الفكري ينبثق من شخصية المؤلف ذاتها.[١٠] ونتيجة ذلك فإن الحقوق التي يمنها النتاج الفكري لمؤلفه تنصهر، في نظر أنصار هذه النظرية، في حق واحد يغلب عليه الجانب المعنوي. ولا يؤثر في هذا الانصهار استغلال المؤلف لنتاجه الفكري استغلالاً مادياً يدر عليه الربح، وذلك لأن ليس من شأن هذا الاستغلال المادي أن يقطع عرى الصلة الوثيقة بين شخصية المؤلف ونتاجه الفكري. ولا يجوز أن يدخل حق المؤلف في ذمته المالية، وذلك لأن استغلال نتاجه الفكري مادياً عن طريق نشره لا يؤدي إلى انفصال هذا النتاج عن شخصية المؤلف. وبالتالي فإن حق المؤلف يعد امتداداً لشخصيته. ومن مقتضى هذه النظرية أنه لا يمكن للمؤلف أن يتنازل عن نتاجه الفكري، سواء بمقابل أو من دون مقابل، وإنما يحق له فقط نشر المصنف الذي يتضمن هذا النتاج. كما لا يمكن لدائني المؤلف إلقاء الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه وبيعه في المزاد العلني، لأنه لا يتمتع بقيمة مالية مستقلة، وإنما يحق لهم الحجز على مستحقاته المالية الناجمة عن النشر. وتعرضت هذه النظرية أيضاً لانتقادات عدة، وأهمها:

(١)- لا يمكن أن يكون المصنف، في رأي أنصار هذه النظرية، محل احتكار وذلك نتيجة ارتباطه بشخصية المؤلف. إلا أن ذلك غير صحيح، لأنه من اللحظة التي يتم فيها نشر المصنف فإنه يكون له قيمة مالية، وبالتالي يمكن أن يكون موضوع عقد من شأنه أن يرتب حقوقاً مالية.

---

[٩]- دليا ليبزيك، المرجع السابق، ص٣٠ و ٣١.

[١٠]- من أهم أنصار هذه النظرية الفيلسوف ايمانويل كانت، انظر في ذلك: دليا ليبزيك، المرجع السابق، ص٣٤.

(٢)- تخلط هذه النظرية بين النشاط وبين نتاج هذا النشاط، مما أدى إلى الخلط بين الحق المعنوي للمؤلف والحق المالي.

(٣)- أن مجال تطبيق الحق المعنوي يختلف عن مجال تطبيق الحق المالي، فقد يقع اعتداء على الحق المعنوي للمؤلف يستوجب التعويض حتى لو لم يقع اعتداء على الحق المالي له، والعكس صحيح. كما أن وقت نشوء الحق المعنوي يختلف عن وقت نشوء الحق المادي. زد على ذلك أن الحق المالي يخضع للتقادم، في حين أن الحق المعنوي لا يخضع له.

(٤)- ترجح هذه النظرية مصلحة المؤلف على المصلحة العامة، وذلك لأن حق المؤلف أبدي ولا يمكن أن يؤل إلى الدولة، وبالتالي لا يمكن فرض قيود مستمدة من المصلحة العامة على حق المؤلف.

ج:- النظرية المختلطة: أظهرت الانتقادات الموجهة إلى النظريتين السابقتين أنه من العبث البحث عن طبية قانونية تقتصر على مظهر واحد من المظهرين اللذين يتمتع بهما حق المؤلف وهما المظهر المالي والمظهر المعنوي. في الحقيقة تفسر فكرة الملكية الحقوق المالية للمؤلف على نتاجه الفكري وإن كان هذا النتاج شيئاً غير مادي. ولكن هذا الطابع المعنوي للنتاج لا يمكن أن يفسر الحق المعنوي للمؤلف على نتاجه، وذلك لأن هذا الحق أبدي ولا يسقط بالتقادم. في الحقيقة الحق المعنوي للمؤلف هو وثيق الصلة بشخصه لأن نتاجه الفكري ينبثق عن شخصيته ومن ثم يتولد عنه إضافة إلى حق الملكية حق غير مالي يتمتع بكل خصائص الحقوق الملازمة للشخصية. ويترتب على ذلك أن أنصار هذه النظرية يرون أن حق المؤلف هو ذا طبيعة قانونية هجينة أو مختلطة فهو حق ملكية بالنسبة إلى الحق المالي وهو يدخل بهذه الصفة في العنصر الإيجابي لذمته المالية، إذ أنه بمنح صاحبه حق استغلال نتاجه الفكري على نحو حصري. وهو من الحقوق الملاصقة للشخصية بالنسبة إلى الحق المعنوي، ويتضمن منح صاحبه حق نسبة النتاج الفكري إليه وحده دون غيره. ولا يمكن ترجيح أحدهما على الأخر. وهذا ما استقر عليه الفقه المعاصر. وأخذت القوانين المعاصرة بهذه النظرية ومنها القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون السوري رقم ١٢ لعام ٢٠٠١.

٣:- مضمون حق المؤلف والحقوق المجاورة:

أ:- مضمون حق المؤلف: يمنح القانون السوري رقم ١٢ لعام ٢٠٠١ المؤلف حقاً مالياً وحقاً معنوياً أو أدبياً على مصنفه.

(١)- الحق المعنوي أو الأدبي:

- **مضمون الحق المعنوي أو الأدبي:** ويتمثل هذا الحق فيما يأتي:

- **الحق في تقرير نشر المصنف** : يملك مؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه، والحق في اختيار طريقة هذا النشر. ولا يجوز لأي شخص آخر، طبيعي أو اعتباري، مباشرة هذا الحق من دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه (المادة ٥ من القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠١). ويمنح هذا الحق المؤلف سلطة تقديرية في نشر مصنفه، وذلك لأن النتاج الفكري الذي يتضمنه هذا المصنف هو وثيق الصلة بشخصية المؤلف، ومن ثم هو الذي يقرر مدى صلاحية هذا النتاج للنشر. ويترتب على ذلك أن المؤلف يستطيع، بموجب هذه السلطة التقديرية، أن يقرر الامتناع عن إحراج مصنفه إلى حيز الوجود وتقديمه للجمهور وذلك محافظة على سمعته الأدبية أو العلمية أو الفنية تبعاً لنوع المصنف. وإذا نجم عن هذا الامتناع ضرر للغير، فيتوجب على المؤلف تعويضه عن ذلك الضرر. كما لو كان المؤلف قد تنازل مسبقاً عن حق نشر مصنفه للغير قبل الانتهاء منه. ويعطي القانون الحق للمؤلف، عندما يقرر نشر مصنفه، في أن ينسب مصنفه إليه وحده، بأن يحمل اسمه أو اسماً مستعاراً يختاره، أو ينشر من دون اسم. ويحق للمؤلف، في حال ما إذا قرر نشر مصنفه باسم مستعار أو من دون اسم، متى شاء أن يكشف عن أبوته للمصنف وينسبه إليه. وذلك لأن هذا الحق وثيق الصلة بشخصية المؤلف ولا يسقط بعدم الاستعمال.

- **الحق في تعديل المصنف أو في تحويره:** يحق للمؤلف إدخال ما يراه من تعديل أو تحوير على مصنفه من أجل تحسينه وجعله مسايراً لما قد يطرأ من تطور وتقدم بشأن مضمون المصنف. كما له الحق في الاعتراض على أي تعديل أو تغيير يقع على مصنفه عند نشره أو عرضه من دون موافقة مسبقة منه. ويمكن له أن يقرر ترجمته إلى لغة أخرى، (المادة ٦ من القانون نفسه).

- **الحق في سحب المصنف من التداول:** يملك مؤلف المصنف العلمي أو الأدبي أو الفني الحق في سحب مصنفه من التداول إذا كان قد سبق له أن قرر وضعه فيه، أو كان من تنازل له عن حق استثماره قد وضعه في التداول، ويشترط في مثل هذه الحال أن يعوض المؤلف المتنازل له عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سحب المصنف من التداول، (المادة ١٢). ويترتب على سحب المصنف من التداول وقف نشره أو عرضه أو إذاعته على الجمهور. وسحب المصنف من التداول يكون بمنزلة حكم بإعدامه. ولا يلجأ المؤلف إلى ذلك إلا إذا كان عرض المصنف أو نشره أو إذاعته ضاراً بسمعته الأدبية أو الفنية أو العلمية. وفي الكثير من الأحيان يتوقف سحب المصنف من التداول على قرار من المحكمة المختصة.

- **خصائص الحق المعنوي أو الأدبي:** يمتاز الحق المعنوي أو الأدبي للمؤلف بالخصائص الآتية:

- الحق المعنوي للمؤلف هو من الحقوق الملازمة للشخصية: الحق المعنوي للمؤلف على مصنفه هو حق غير مالي وثيق الصلة بشخصيته، ومن ثم فهو من الحقوق الملازمة للشخصية. ولكنه لا يتمتع باستقلالية تامة مثل بقية الحقوق الملازمة للشخصية، كالحق في الاسم أو الحق في السلامة الجسدية، لأنه يعد عنصراً من عناصر حق المؤلف على مصنفه. ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

- لا يقبل هذا الحق التنازل عنه، سواء كان ذلك بمقابل أو من دون مقابل، وذلك لأنه يخرج عن دائرة التعامل. وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً. وهذا ما أكدت عليه المادة ١٤٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري لعام ٢٠٠٢، إذ أنها عدت كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية باطلاً بطلاناً مطلقاً. أما قانون حماية حق المؤلف السوري لعام ٢٠٠١ فقد سكت عن ذلك. ولكن بما أن حق المؤلف المعنوي هو من الحقوق الملازم للشخصية فلا يجوز التنازل عنه تحت طائلة البطلان تطبيقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني السوري.

- لا يسقط هذا الحق بالتقادم، ومن ثم لا يؤدي عدم استعماله إلى سقوطه مهما طالت مدة ذلك. ومن ثم فهو حق أبدي ينشأ من لحظة وجود المصنف ويستمر حتى بعد وفاة صاحبه. وهذا ما أكدت عليه المادة ١٤٣ من القانون المصري لعام ٢٠٠٢. في حين أن القانون السوري لم ينص على ذلك صراحة، ولكنه نص في المادة ٢٠ منه على أنه في حال وفاة أحد المؤلفين لمصنف مشترك من دون أن يترك وارثاً أو موصى له فإن حقوقه المالية تؤل إلى الدولة، ولكنه يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف، مما يفيد أن هذا الحق هو أبدي.

- لا يجوز الحجز على هذا الحق. ومن ثم فهو لا يدخل في الذمة المالية لصاحبه. ويحق لهذا الأخير أن يدفع أي اعتداء عليه حتى لو لم يؤد ذلك إلى إلحاق ضرر مادي به. وتمنع المادة ١٠ من القانون السوري لعام ٢٠٠١ الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إليه أو حقه في دفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو سحبه من التداول.

- ينتقل الحق المعنوي أو الأدبي للمؤلف بعد وفاته لورثته: سبق القول إن الحق المعنوي أو الأدبي للمؤلف على مصنفه هو حق أبدي، ومن ثم فهو لا يزول بوفاة صاحبه، وإنما ينتقل إلى ورثته الشرعيين. وبالمقابل فإن نسبة المصنف لا تنتقل إلى الورثة، وإنما تبقى للمؤلف إلى الأبد

وحتى بعد وفاته. ويترتب على ذلك أن الحق المعنوي أو الأدبي للمؤلف لا ينتقل بعد وفاته كاملاً إلى ورثته، وإنما ينتقل إليهم ناقصاً، إذ ينتقل لهم بعض سلطات هذا الحق التي تسمح لهم بالمحافظة على سمعة مورثهم الأدبية أو الفنية أو العلمية.

وتنتقل حقوق المؤلف، وفق أحكام القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠١، بعد وفاته إلى ورثته بما في ذلك الحق في نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل وفاته. وتنتقل هذه الحقوق إلى وزارة الثقافة إذا لم يكن للمؤلف ورثة، طبقاً لما جاء في المادة ١٩ من هذا القانون والتي تنص على أن حقوق المؤلف تنتقل كاملة إلى ورثته بعد وفاته. وهذا التعبير غير دقيق، إذ أن الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف هو حق أبدي لا ينتقل إلى ورثته. وإذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر المصنف ورأت وزارة الثقافة أن المصلحة العامة تقتضي نشره، فقد أعطاها القانون الحق في أن تطلب إلى خلف المؤلف نشر المصنف وذلك بموجب كتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا انقضت تلك المدة من دون أن يباشر الورثة نشر المصنف، فيحق للدولة مباشرة ذلك الحق بشرط أن تعوض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً، (المادة ٢١).

(٢)- الحق المالي:

- **مضمون الحق المالي: الحق في استثمار المصنف:** يحق لمؤلف المصنف وحده استثماره مالياً بأي وسيلة أو شكل كان. كما يحق له أن يتنازل عن هذا الحق للغير، ويشترط أن يكون الإذن خطياً (المادتان ٥ و١٤). ويستفاد من نص المادة ١٤٩ من القانون المصري لعام ٢٠٠٢ أن عقد تنازل المؤلف عن بعض حقوقه المالية أو كلها للغير هو عقد شكلي إذ أنها اشترطت من أجا انعقاده أن يكون مكتوباً. ويبدو أن المادة ١٤ من القانون السوري لعام ٢٠٠١ قد اشترطت الكتابة لانعقاد التنازل عن الحقوق المالية للمؤلف، إذ جاء فيها أنه ((للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين ٥ و ٦ من هذا القانون، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة)). وهذا ما يستفاد أيضاً من نص المادة ٥ من هذا القانون والذي يمنع الغير من استثمار مصنف يتمتع بالحماية استثماراً مالياً من دون إذن كتابي من مؤلفه أو ممن يحلفه. ويجب على المتنازل له عن حق استثمار المؤلف أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وذلك بذكر اسمه عند تنفيذ أي عمل من الأعمال التي تهدف إلى استثمار المصنف كنشره، أو ترجمته إلى لغة أخرى... ويستثنى من ذلك الحالات التي سيشار فيها إلى المصنف عرضاً خلال بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية، (المادة ٧). ويكون الاستغلال المالي للمصنف بنقله للجمهور سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.

ويثور السؤال حول إمكانية تنازل المؤلف للغير عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي؟ لقد سكت قانون حماية حقوق المؤلف السوري لعام ٢٠٠١ عن بيان حكم هذا التنازل. ولكن بما أن النتاج الفكري للمؤلف هو وثيق الصلة بشخصيته، فإن التنازل المستقبلي عن هذا النتاج يجعل المؤلف تابعاً للمتنازل له، مما قد يؤدي إلى نوع من العبودية، ومن ثم يجب أن يعد هذا التنازل باطلاً، وهذا ما نصت عليه المادة ١٥٣ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري لسنة ٢٠٠٢.

- **خصائص الحق المالي:** يمتاز الحق المالي للمؤلف بالخصائص الآتية:

- لا يقبل الحق المالي للمؤلف الحجز، وإنما يمكن حجز نسخ المصنف الذي سبق نشره. وهذا ما أكدته المادة ١٠ من القانون السوري لعام ٢٠٠١ والتي تنص على أنه ((يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي الحجز الاحتياطي على نسح المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته الخاصة ولا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إلى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول)). في حين أن المادة ١٥٤ من القانون المصري لعام ٢٠٠٢ أجازت الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفاته المنشورة أو المتاحة للتداول، إلا أنها منعت الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته. والسبب في عدم قابلية هذا الحق للحجز هو أن حجز الشيء ينتهي عادة ببيعه في المزاد العلني، ويستوفي الدائنون حقهم من ثمنه. إلا أنه لا فائدة من بيع حق استغلال المصنف المالي في المزاد، وذلك لأن الاستغلال لا يكون إلا بنشر المصنف، وقد سبق القول أن النشر يخضع للسلطة التقديرية للمؤلف، ومن ثم فإن استغلال المصنف يتوقف على إرادة المؤلف، ولا يمكن من حيث المبدأ إجباره على ذلك. أما إذا توفي المؤلف قبل نشر مصنفه، فيمكن الحجز على حق الاستغلال المالي بشرط أن يثبت أن المؤلف كان ينوي نشر مصنفه قبل وفاته، وذلك لأن سلطة الورثة في تقرير نشر المصنف مقيدة بما قرره المؤلف أثناء حياته.

- ينتقل هذا الحق بالوصية، إذ يجوز للمؤلف أن يوصي بحق الاستغلال المالي لمصنفه لشخص أو أشخاص معينين. وهذا ما يستفاد من نص المادة ٢٠ من القانون السوري لعام ٢٠٠١.

- الحق المالي للمؤلف هو حق مؤقت، وتبدأ هذه المدة بعد وفاة المؤلف، ويزول بانتهائها حق ورثته في احتكار الاستغلال المالي للمصنف. ويهدف هذا التوقيت إلى تحقيق المصلحة العامة التي تقتضي سهولة نشر نتاج العقل البشري دون عقبات، واستفادة جميع الناس من هذا التراث المشترك للمجتمع.

– يقبل الحق المالي للمؤلف التنازل عنه، وذلك لأنه يدخل في دائرة التعامل، ومن ثم فهو يدخل في العنصر الإيجابي للذمة المالية لصاحبه. وهذا ما أكدت عليه المادتان ٥ و١٤ من القانون السوري لعام ٢٠٠١. ويمكن للمؤلف أن يتنازل عن حق الاستغلال المالي لمصنفه قبل انجازه أو بعد ذلك. كما يمكن أن يكون التنازل بمقابل أو من دون مقابل. وإذا كان بمقابل، فإن هذا المقابل يمكن أن يكون مبلغاً جزافاً أو نسبة من الإيراد أو كلاهما معاً. ولا يؤثر التنازل عن الاستغلال المالي للمصنف على الحق المعنوي للمؤلف عليه، ومن ثم يبقى الحق للمؤلف في أن ينسب المصنف إليه. كما يحق له أن يمنع المتنازل له عن إجراء أي تعديل أو تحوير لمصنفه. وإذا كان المصنف وقت التنازل عن استغلاله المالي غير منجز، فإن المؤلف وحده الذي يقرر بعد انجازه صلاحيته للنشر. كما يمكن للمؤلف أن يقرر سحب المصنف الذي سبق له أن تنازل عن حق استغلاله المالي من التداول بشرط أن يحصل على قرار بذلك من المحكمة المختصة. وإذا ألحق سحب المصنف من التداول ضرراً بالمتنازل له يجب على المؤلف تعويضه عن ذلك الضرر.

ب:– مضمون الحقوق المجاورة: منح القانون نوعين من الحقوق لفناني الأداء، وهما: حق معنوي أو أدبي وحق مادي. في حين أنه لم ينص على أي حماية لمنتجي التسجيلات الصوتية.

(١)– الحق المعنوي أو الأدبي: ويتمثل هذا الحق في نسبة الأداء إلى فناني الأداء وعدم المس به. وهذا الحق هو أبدي ولا يقبل التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم. وينتقل هذا الحق في حال وفاة صاحبه إلى الخلف العام له، طبقاً لما نصت عليه المادة ٢٧ من القانون السوري لعام ٢٠٠١. ويتضمن الحق المعنوي أو الأدبي لفناني الأداء ما يأتي:

– الحق في نسبة الأداء إليهم إلا إذا كانت وسيلة الأداء المستخدمة تمنع ذلك.

– الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أدائهم.

(٢)– الحق المادي: منح المشرع فناني الأداء حقاً مالياً استئثارياً على أدائهم يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم. ويعد من قبيل الاستغلال غير المشروع لأداء هؤلاء الفنانين البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء، أو تسجيله على دعامة، أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها. وهذا ما أكدت عليه المادة ٢٨ من القانون السوري لعام ٢٠٠١. ويتضمن الحق المالي لفناني الأداء على أدائهم ما يأتي:

– بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور.

– تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد.

– الاستنساخ بأي وسيلة للأداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات صوتية وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.

– التأجير للتسجيلات المتضمنة أداءهم.
– إتاحة أصل الأداءات أو نسخها في تسجيلات صوتية إلى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

٤:- نطاق حماية حق المؤلف:

بين المشرع أنواع المصنفات المتمتعة بالحماية، كما أنه استثنى، من ناحية أخرى، بعض أنواع المصنفات من الحماية القانونية. وفي بعض الحالات أباح استعمال المصنفات المحمية من دون إذن مسبق من صاحبها.

أ:- المصنفات المتمتعة بالحماية القانونية: المصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية، وفق أحكام المادة ٢ من القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠١ هي المصنفات المنتجة أو المنشورة من قبل المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها، والمصنفات المنتجة أو المنشورة في سورية من قبل مؤلفين غير سوريين مقيمين في سورية، والمصنفات الخاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية أصولاً.

وتشمل الحماية وفقاً لنص المادة ٣ منه ما يأتي:
(١)- المصنفات المكتوبة: كالكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات ... والتعداد هنا على سبيل المثال.
(٢)- المصنفات الفنية: المسرحية والموسيقية سواء أكانت مرقمة منوطة أم لا، مصحوبة بكلمات أم لا، وكذلك السينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيحائي.
(٣)- مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي.
(٤)- مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافياً أو بعض العمارة أو بالعلوم... .
(٥)- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات.
ولا تقتصر الحماية على مضمون المصنف، وإنما تشمل عنوانه أيضاً إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف. وبالتالي يشترط في عنوان المصنف حتى تشمله الحماية أن يكون مبتكراً، أي أن يكون له طابعاً مميزاً، وهذا ما نصت عليه المادة ٢/هـ من قانون حماية حق المؤلف السوري رقم ١٢ لعام ٢٠٠١. ويشترط في المصنف حتى يتمتع بالحماية أن يتوافر فيه ركنان، أحدهما شكلي ويتمثل في إفراغ المصنف في وعاء مادي لا أن يقتصر على مجرد أفكار، والأحر موضوعي يكمن في عنصر الابتكار الذي يجب أن يتوافر في المصنف.

ب:- المصنفات المستثناة من الحماية: استثنت المادة ٤ من القانون نفسه نوعين من المصنفات من الحماية، وهما:

(١)- مجموعات الوثائق الرسمية: مثال ذلك نصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها.

(٢)- الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.

ج:- حرية استعمال المصنفات المحمية: لم يطلق المشرع حماية مطلقة على المصنفات الخاضعة للحماية، وإنما أجاز استعمال هذه المصنفات في حالات معينة ودون حاجة للحصول على موافقة المؤلف، وهذه الحالات نصت عليها المادة ٣٧ من القانون المذكور وهي:

(١)- إذا كان المؤلف قد نشر مصنفه بطريقة مشروعة فإنه يمكن للغير القيام باستعمال هذا المصنف، دون حاجة للحصول على موافقة المؤلف، في الأوجه الآتية:

- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى أي شكل أو استنساخه وذلك من أجل الحصول على نسخة واحدة للاستعمال الشخصي.

- الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط مراعاة الأمانة العلمية.

- استخدام المصنف لغايات التعليم أو لغايات التدريب المهني في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية وبصرية، مع مراعاة الأمانة العلمية في ذلك.

(٢)- استنساخ مقال مذاع أو منشور في وسائل الإعلام وإبلاغه للجمهور بشرط ذكر مصدره، ما لم يذكر في المقال نفسه عند إذاعته أو نشره أن ذلك محظور.

(٣)- استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية، وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو عن طريق وسائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسمح بها الهدف الإعلامي المنشود.

(٤)- استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية من أجل عرضها سينمائياً أو تلفزيونياً للجمهور بشرط أن تكون هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام، أو أن تحتل مكانة ثانوية أو عرضية في البرنامج بالمقارنة مع الموضوع الرئيس للعرض.

(٥)- قيام مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي باستنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضع ذلك العمل في متناول الجمهور بشكل مشروع، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ كافياً

لتلبية احتياجات أنشطة الجهة التي قامت بالاستنساخ، وبشرط عدم إضرار ذلك العمل بالاستثمار المادي للمصنف، أو عدم التسبب بضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة.

(٦)- قيام الصحف أو وسائل إعلام الجمهور باستنساخ خطاب سياسي، أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية، بشرط أن يكون الهدف الوحيد من ذلك هو نقل خبر من الأحداث الجارية.

كما أعطت المادة ٣٨ من القانون نفسه الحق للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إذاعة أو عرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر، بشرط أن تبين الهيئة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه. ولا يجوز للهيئة أن تعرض هذه المصنفات إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبلها، ما لم يكن هناك اتفاق ينص على خلاف ذلك. ويجب على مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك.

٥:- مدة الحماية: تتمتع حقوق المؤلف بالحماية، في القانون السوري، طوال حياته وحتى ٥٠ سنة بعد وفاته في حال ما إذا كان المؤلف شخصاً واحداً.

أما إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف المصنف، فإن الحماية تمتد حتى غاية ٥٠ سنة من وفاة آخر المشاركين في التأليف، (المادة ٢٢ من القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠١).

أما المصنف الذي ينشر دون ذكر اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار فيتمتع بالحماية مدة ٥٠ سنة بدءاً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة. وإذا عرفت شخصية المؤلف أو أمكن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة، فتطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٢٢ من هذا القانون و المشار إليها أعلاه، (المادة ٢٣ من القانون ذاته).

أما المصنفات السمعية- البصرية أو الإذاعية أو السينمائية فتتمتع بالحماية حتى ٥٠ سنة بدءاً من تاريخ إنتاج المصنف. وإذا تم وضع المصنف بمتناول الجمهور بناءً على موافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة بدءاً من تاريخ الوضع، (المادة ٢٤ من القانون ذاته).

أما حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية فتمتد حتى عشر سنوات بدءاً من تاريخ إنتاج المصنف، (المادة ٢٥ من القانون ذاته).

وبعد انقضاء مدة الحماية تؤول ملكية المصنفات إلى الدولة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المصنفات غير المحمية، فهي أيضاً تؤول إلى الدولة، (المادة ٢٦ من القانون ذاته).

وأما مدة حماية حقوق فناني الأداء فهي أيضاً ٥٠ سنة، ولكنها تبدأ من تاريخ أول أداء علني لعملهم الفني، (المادة ٢٨).

٦:- إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة : تطرق الفصل الثامن من قانون حماية حقوق المؤلف لعام ٢٠٠١ إلى العقوبات التي يمكن أن تفرض بحق من يعتدي على الحقوق الخاضعة للحماية بموجب المواد ٥ و٦ و٧ منه. ويسأل المخالف جزائياً ومدنياً عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه وشكل اعتداءً على الحقوق المشار إليها أعلاه. وأعطى هذا القانون في المادة ٨ منه للمؤلف أو من ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء واقع على مصنفه، وكذلك في منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه أن يسيء إلى المؤلف سواء مادياً أو معنوياً. كما يحق للمؤلف أن يطالب بتعويض عن ذلك. وكل اعتداء على حقوق المؤلف يستوجب المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، إذ يحق للمؤلف أن يطالب، إضافة إلى دفع الاعتداء الواقع على حقه، بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة فعل المسؤول غير المشروع. ومن أجل ضمان الحماية للمصنفات الخاضعة لها نص القانون على إجراءات تكفل ذلك. ومن أهم هذه الإجراءات إحداث مديرية خاصة في وزارة الثقافة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق، (المادة ٣٩ من القانون).

أ:- المسؤولية الجزائية: تعاقب المادة ٤٠ من هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

- اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد ٥ و٦ و٧ من هذا القانون.
- نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه.
- تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأي وسيلة كانت، أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً بقصد الاستغلال التجاري على نحو يخالف أحكام القانون.
- أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية على نحو مخالف لأحكام القانون، وكل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة. وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.

وتضاعف هذه العقوبات في حال التكرار، (المادة ٤١).

إضافة إلى ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي استغلها المخالف في ارتكاب فعله لمدة معينة أو بصورة نهائية. كما يجوز لها أن تحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في

ارتكاب الفعل. ولها أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، (المادة ٤٢).

وقد أعطى القانون الحق لوزارة الثقافة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافاً لأحكام القانون. كما أعطت المادة ٤٧ من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام ٢٠٠١ الحق لوزير الثقافة في تسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية. ولكل هؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وإنتاجها في سورية. كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، وكذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات. وعلى رجال الأمن والشرطة مؤازرتهم في عمله إذا اقتضت الأحوال.[١١]

ب:- المسؤولية المدنية: أجاز القانون المذكور للمؤلف، أو من ي، أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة مخالفة أحكامه المتعلقة بضمان الحماية لحقوقه، و يمكن أن يكون التعويض عينياً أو مادياً.

ويمكن للمحكمة أن تجيز، بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه طبقاً لأحكام المادة ٤٤ من القانون ذاته، أن تأمر بالإجراءات الآتية بشأن كل مصنف نشر أو عرض من دون إذن كتابي من صاحب الحق:

- إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

- توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

---

[١١]- خص المشرع السوري المواد من ٧٠٨ ولغاية ٧١٥ من قانون العقوبات لعام ١٩٤٩ للملكية الأدبية والفنية. وتعاقب المادة ٧١٢ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي أو فني؛ أو كل من قلد إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ليرة إلى خمسمئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتفرض المادة ٧١٣ العقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح. وأما المادة ٧١٤ فتعاقب كل من يأتي عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات بالغرامة من مئة إلى مئتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة.

– إثبات الأداء العلني بالنسبة إلى المصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور ومنع استمرار هذا العرض القائم أو حظره مستقبلاً.

– حصر الواردات الناتجة عن النشر أو العرض وذلك بمعرفة خبير والحجز عليها.

كما يمكن للمحكمة المختصة أن تحكم، بناءً على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه، بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. كما يحق للمحكمة أن تقرر تغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل، وكل ذلك على نفقة الطرف المسؤول.

كما يمكن للمحكمة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاءً لما قد تحكم به للمؤلف من تعويض بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم، وذلك في حال ما إذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين بدءاً من تاريخ صدور الحكم. وكل ذلك بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة، (المادة ٤٥).

ثانياً:– حماية براءات الاختراع:

١:– تعريف براءة الاختراع:

تهدف براءة الاختراع إلى ترويج الاختراع أياً كان وتوزيع ثماره. وتمنح الحق للمخترع في أن يتحكم بالاستثمار التجاري لاختراعه وذلك خلال سنوات عدة. ومقابل ذلك يجب عليه بعد انقضاء تلك السنوات نشر التوصيف الدقيق لاختراعه واضعاً بهذه الطريقة المعارف الجديدة تحت تصرف الجميع. ونتيجة ذلك فإن هذا النشر يسمح للآخرين ومن ضمنهم الباحثين باستخلاص المنافع من هذه المعارف المكتسبة. وبراءة الاختراع هي عبارة عن سند يمنح مالكه وفق شروط معينة حماية، مدتها تتراوح بين ١٥ و ٢٠ سنة، ضد الاستثمار التجاري لاختراعه من قبل الغير. وإذا أراد الغير أن يستعمل اختراعاً محمياً بموجب براءة يجب عليه أن يحصل على ترخيص بالاستثمار من قبل مالك البراءة. وتمنح هذه البراءة بناءً على طلب من المخترع. ويحدد هذا الطلب مجال تطبيق البراءة، ويجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً للاختراع، ومطلب أو مطالب المخترع. وتشكل هذه المطالب جزءاً مهماً من البراءة، وذلك لأنها تحدد مضمون الحقوق التي يمكن للبراءة أن تمنحها لمالكها.[١٢]

[١٢] – أنظر في ذلك: د. نعيم مغبغب: براءة الاختراع، ملكية صناعية و تجارية– دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت ٢٠٠٣، ص ٢٩ و ما يليها.

ويجب التمييز في هذا المجال بين مطلب يتعلق بمنتج، ومطلب يتعلق بإجراء أو منهج أو أسلوب. بالنسبة إلى المطلب المتعلق بمنتج يمكن أن يكون بشأن مادة (تركيب كيميائي) أو مجموعة مواد (سلالة خلايا). وتتضمن الحماية التي تمنحها البراءة في هذا المجال الحق في منع الغير من إنتاج أو بيع أو استيراد ذلك المنتج.

أما بالنسبة إلى المطلب المتعلق بإجراء أو منهج، فيكون بشأن الأنشطة المنفذة مثلاً على مادة حية من أجل تطبيق إجراء أو منهج.

وتتضمن الحماية التي تمنحها البراءة في هذا المجال الحق في منع الغير من استعمال الإجراء، واستعمال أو بيع أو استيراد المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق ذلك الإجراء أو المنهج. ولكن الحماية لا تغطي في مثل هذه الحال المنتج نفسه إذا أمكن الحصول عليه بوسيلة أخرى غير الإجراء الذي تم الحصول على البراءة بشأنه.

ويستخلص من ذلك أن المطلب المتعلق بمنتج يمنح حماية أكثر لمالك البراءة ويفرض قيوداً أكثر على الاستعمالات والبحوث اللاحقة من المطلب المتعلق بإجراء أو منهج.

٢:- أحكام براءة الاختراع:

أ:- شروط منح البراءة:

يعد القانون التقليدي للبراءات المرجع الأساسي بالنسبة إلى الحماية القانونية لاختراعات التقانة الحيوية أيضاً. وتعني إمكانية منح براءة اختراع بشأن كائن حي La brevetabilité du vivant إن المبادئ التقليدية لقانون البراءات تطبق على الكائن الحي أيضاً فيما يتعلق بشروط منح البراءة، والاستثناءات التي ترد على ذلك، وطريقة وصف اختراع، ومدى الحماية، والحق الحصري في استثمار البراءة، وآليات منح البراءة. وبالمقابل، تستلزم خصوصيات الكائن الحي ملائمة هذا القانون وتعديله حول بعض النقاط من أجل الأخذ بالحسبان بشكل مناسب تطور التقانات التي تستلزم استخدام المادة الحية La matière biologique والتي تتوافر فيها بشكل خاص شروط منح البراءة.[١٣]

والشروط التقليدية لمنح براءة اختراع هي:[١٤]

الجدة والنشاط الإبداعي أو الابتكار والتطبيق الصناعي. ويثير تطبيق هذه الشروط على الاختراعات المتعلقة بالتقانات الحيوية بعض الإشكالات والاستفسارات.

---

[١٣]- أنظر في ذلك: د. نعيم مغبغب: براءة الاختراع، المرجع السابق، ص ٣٤ وما يليها. وأنظر كذلك:
Brevetabilité du vivant, Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologies, Mise à jour 45, 1er août 2006, N°8, P. 233.

[١٤] - أنظر في ذلك: د. نعيم مغبغب: براءة الاختراع، المرجع السابق، ص ٥٢ وما يليها.

(١)- ففيما يتعلق بالجدة فهل المقصود بذلك أن الاختراع لم يكن موجوداً سابقاً، أم أنه يكفي تطوير حالة التقنية الصناعية السابقة، حتى يعد هذا الشرط متوافراً ؟ وكذلك هل يجوز أن تكون مادة حية (بيولوجية)، تم عزلها عن بيئتها الطبيعية، موضوعاً لاختراع يمكن الحصول على براءة بشأنه ؟هذا الأمر هو محل اختلاف على صعيد التشريعات الوطنية.

(٢)- أما بالنسبة إلى النشاط الابتكاري أو الإبداعي فلا يوجد معيار متفق عليه لتحديد مثل هذا النشاط. ولكن المعيار السائد هو أن يقوم بهذا النشاط شخص من أهل المهنة، دون أن يكون هناك تعريف لهذا الشخص، أو تحديد لمستوى الخبرة التي يجب أن يمتلكها في مجال التقانات الحيوية. وقد ثار السؤال بالنسبة إلى هذا الشرط حول ما إذا قام شخص من أهل الخبرة بتجربة استخدم فيها الأساليب التقليدية في سبيل الوصول إلى الحل، ومن ثم توصل إليه فهل يعد ذلك نشاطاً ابتكارياً ؟.

وقد ذهب مكتب البراءات الأوروبي، في هذا الإطار، إلى أن تحديد الجينات (insilico) لا يعد نشاطاً ابتكارياً، وبالتالي لا مجال لمنح براءة اختراع بشأنه.

كما يرى هذا المكتب أنه لا بد أن تحل التسلسلات وكل المركبات الكيميائية الأخرى مشكلة تقنية بطريقة غير بديهية من أجل أن يعترف بها كنشاط ابتكاري.[١٥]

(٣)- أما بالنسبة إلى شرط التطبيق الصناعي، فقد ثار السؤال حول ما إذا كانت المنفعة التي كشف عنها هذا التطبيق مفترضة، فهل يعد هذا الشرط متوافراً وبالتالي يجوز منح براءة بشأن الاختراع المتعلق به؟ وقد ثار هذا الجدل بشكل أساسي بشأن البراءات الممنوحة للأدوات المستخدمة في البحوث، وخاصة الأدوات المستخدمة في البحوث المتعلقة بالأحماض النووية.

ويساعد مثل هذه الأدوات على تقدم البحوث وتطويرها، وبالتالي فإن منح براءات اختراع بشأنها قد ينعكس سلباً على تطور البحوث، ومن ثم يشكل عائقاً جوهرياً أمام البحث العلمي وتطويره وتقدمه. واستناداً إلى ذلك ظهر اتجاه ينادي بعدم تشجيع منح البراءات بشأن تسلسلات الأحماض النووية وذلك لأنها أدوات تستخدم في البحوث.[١٦]

وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على براءة اختراع بشأن المادة الحية، فمن الأهمية بمكان التمييز بين "اكتشاف" وبين "اختراع" فالاكتشاف لا يمكن الحصول على براءة اختراع بشأنه. ويتطلب الاكتشاف معرفة جديدة، في حين أن الاختراع يشكل تطبيقاً عملياً للمعرفة، ويشكل أيضاً تطبيقاً قابلاً للنسخ بشكل مماثل وفي كل نمط صناعي، أي أنه قابل لتطبيق صناعي.[١٧] ولا يمكن منح

---

[١٥] - انظر ايلزابيت أون سيو كوان، المرجع السابق، ص ٤٢.

[١٦] - المرجع السابق، ص ٤٣.

[١٧] - أنظر في ذلك: د. نعيم مغبغب: براءة الاختراع، المرجع السابق، ص ٧١ وما يليها.

براءة اختراع بشأن المادة الحية إلا إذا تمَّ عزلها. وهذا العزل يمكن أن يكون نتيجة إجراءات تقنية تهدف إلى التعرف على هذه المادة، أو إلى تنقيتها أو إلى تحديد خصائصها، أو إلى تضاعفها خارج الجسم البشري. وبالتالي فإن مثل هذا الأمر لا يتم بشكل طبيعي، وبالنتيجة فإن ذلك يشكل الأساس التقني للاختراع. ويترتب على ذلك أن مثل هذا العنصر الذي تم عزله والحصول عليه نتيجة إجراءات تقنية يمكن أن يشكل اختراعاً قابلاً لمنح براءة بشأنه إذا توافرت شروط منح البراءة المشار إليها أعلاه.[١٨] وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الأوروبي يختلف عن القانون الأميركي في هذه الناحية. فالقانون الأميركي لا يميز، بالمعنى الدقيق، بين الاختراع والاكتشاف. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تستخدم بعض الشركات، التي تمارس نشاطها في نطاق التقانات الحيوية وهي غالباً متعددة الجنسيات، صاحبة احتكارات ممنوحة بموجب القانون الأميركي، براءات اختراع حتى لو لم تتوافر الشروط التقليدية لمنح البراءة فيها، بهدف منع نشر المعلومات العلمية التي تحتويها من أجل استخدامها من قبل باحثين آخرين وذلك من أجل الحماية الملموسة لمورثات خاصة أو جدولات مورثة. ويستخلص من ذلك أنه يمكن وفقاً للقانون الأميركي الحصول على براءة اختراع ليس فقط بشأن الاختراعات وإنما أيضاً بشان الاكتشافات أيضاً، في حين أنه في الدول الأوروبية لا يجوز منح براءات بشأن اكتشاف شيء موجود سابقاً.[١٩]

ج- الحالات التي لا يمكن منح براءة اختراع فيها:

لا يمكن منح براءة اختراع في الحالات الآتية:

(١)- مخالفة تطبيق البراءة أو استثمارها للنظام العام أو الآداب العامة، ويتعلق مفهوم النظام العام والآداب العامة في هذا الإطار بشكل أساسي باحترام الكرامة الإنسانية التي تشكل أساس حقوق الإنسان. ومن المتفق عليه أن الإنسان لا يمكن أن يكون بحد ذاته اختراعاً قابلاً للبراءة.

(٢)- أساليب التشخيص والمعالجة والجراحة: ويهدف هذا الاستثناء إلى حفظ تبادل المعارف الطبية من أجل مصلحة المرضى. ولا يشمل هذا الاستثناء الأجهزة الطبية والأدوية.

(٣)- تمنح بعض الدول، وخاصة الأوروبية، استثناء للبحث العلمي الأكاديمي بشرط ألا يكون للبحث أي هدف تجاري.

(٤)- إمكانية منح ترخيص إلزامي عندما تكون الحماية موضوع الاختراع تخالف مصلحة عامة.

٣:- إنفاذ الحق في براءات الاختراع في القانون السوري:

---

[١٨] - أنظر في ذلك:

Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 48, P. 240.

[١٩] - Francesco Fiori, Document de travail sur les implications sociales , juridiques, éthiques et économiques de la génétique humaine, Commission temporaire sur la génétique humaine et les autres technologies nouvelles de la médicine moderne, Parlement européen, 8 juin 2001, DT/ 440768 fri, FR.doc., P. 51.

لم تحدّث الجمهورية العربية السورية بعد قوانينها المتعلقة ببراءة الاختراع، إذ لا زال المرسوم التشريعي رقم /٤٧/ تاريخ ١٩٤٦/١٠/٩ وتعديلاته المتعلق بتنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية سارياً بالنسبة إلى براءات الاختراع.[٢٠]

ويعد اختراعاً صناعياً، وفق نص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة من أجل الحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو من أجل الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة. ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً وحده حق استغلاله، ويمنح شهادة اختراع بذلك. وتكفل هذه الشهادة الحماية لمالكها مدة خمس عشرة سنة بدءاً من الوقت المعين في محضر الإيداع الذي ينظمه مدير مكتب الحماية في دمشق.

ولا يمكن، وفقاً لنص المادة ٦ من هذا المرسوم التشريعي، منح شهادة اختراع بالنسبة إلى الاختراعات المخالفة للنظام العام وللآداب، والدساتير والتراكيب الصيدلية.

وأجاز هذا المرسوم التشريعي لكل ذي مصلحة أن يعارض في منح براءة اختراع، ويكون ذلك بموجب دعوى ترفع أمام محكمة البداية المدنية في دمشق، ويبلغ استدعاء الدعوى إلى النيابة العامة التي يحق لها التدخل في الدعوى. أما إذا تعلق الأمر بتسمية اختراع عمداً باسم آخر فيحق للنيابة العامة الادعاء مباشرة. كما أجاز هذا المرسوم التشريعي لصاحب البراءة منع الغير من الحصول على براءة مماثلة، وفي حال ما إذا استطاع الغير الحصول على مثل تلك البراءة، فيجوز لصاحب المصلحة أن يطالب ببطلان تلك البراءة بموجب دعوى ترفع أمام محكمة البداية في دمشق، وفق أحكام المادة ٤١ من المرسوم التشريعي لعام ١٩٤٧. زد على ذلك أن المادة ٩٥ من المرسوم التشريعي ذاته تعد كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب الاختراع جنحة تقليد، تعاقب بالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة سورية؛ وفي حال التكرار يمكن مضاعفة الحد الأقصى لهذه الغرامة، كما يمكن معاقبة الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنتين، وفقاً لما جاء في المادة ٩٨.

---

[٢٠] – ينظم هذا المرسوم التشريعي أحكام براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات الفارقة التجارية والصناعية، والحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية– الجوائز. وبتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢ صدر القانون رقم ٨ المتعلق بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة. وألغت المادة ١٥٧ من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نفاذه الواقع بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه. وبالتالي فإن أحكام الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات الفارقة التجارية والصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /٤٧/ لعام ١٩٤٦ وتعديلاته قد ألغيت صراحة بموجب القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧.

وقد أضفى قانون العقوبات السوري لعام ١٩٤٩ وتعديلاته حماية جزائية إضافية على براءات الاختراع في المواد من ٦٩٣ ولغاية٦٩٥ منه. فالمادة ٦٩٣ تعاقب بالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع منحت وفقاً للقوانين النافذة. أما المادة ٦٩٤، فتعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساعد صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجرم المنصوص عليه في المادة ٦٩٣. وإذا كانت شهادة الاختراع المسجلة وفقاً لأحكام القانون لم تنشر وقت ارتكاب الفعل، فيستحق الفاعل العقوبة إذا ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل، وفقاً لما نصت عليه المادة ٦٩٩ من قانون العقوبات. وإذا كان الجرم قد ألحق ضرراً بصاحب البراءة فيحق له أن يطالب بالتعويض عنه وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

وتنص المادة ٣ من القانون رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٠٢/٤/٧ المتضمن إحداث الهيئة العامة للتقانة الحيوية على أن هذه الهيئة تهدف، من ضمن ما تهدف إليه، إلى ((وضع الأسس التنظيمية المختلفة للبحث والتطوير في المؤسسات البحثية والشراكات الأكاديمية والصناعية والقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والأمان الحيوي وغيرها بما لا يتعارض مع الأخلاقيات الحيوية)).

ويلاحظ أن التشريع السوري المتعلق ببراءات الاختراع هو ناقص ويعتريه ثغرات كثيرة ولا يواكب التطور الحاصل في مجال التقانات والعلوم، وبالتالي لا بد من تدخل المشرع ووضع تشريع جديد لبراءات الاختراع يأخذ بالحسبان هذا التطور، على غرار ما تم بالنسبة إلى العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة.

ثالثاً:- العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج:

أصدر المشرع في سورية قانوناً خاصاً بالعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج هو القانون رقم ٨ تاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢، ألغى بموجبه جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه، ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ١٩٤٦ المتعلقة بالعلامات الفارقة والرسوم والنماذج. وأقتصر في هذا البند على عرض الأحكام المتعلقة بحماية العلامات الفارقة في القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧.[٢١]

[٢١]- عندما كانت سورية خاضعة للخلافة العثمانية، كان يطبق فيها القانون العثماني الصادر في العام ١٨٧٩ والمتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات الفارقة. وفي عهد الانتداب الفرنسي أصدرت سلطات الانتداب الفرنسي القرار رقم ٢٣٨٥ تاريخ ١٩٢٤/١/٢٧ والمتضمن نظام الملكية التجارية والصناعية، والذي بقي مطبقاً بعد الاستقلال إلى حين صدور المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ١٩٤٦.

١:- **تعريف العلامات الفارقة:** تعد علامة فارقة، وفق أحكام المادة ٢ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧، ((كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر)). ويلاحظ هنا أن المشرع السوري لم يعرف العلامة الفارقة استناداً إلى الوظائف الأساسية التي تقوم بها العلامة، وهي تمييز المنتجات والخدمات المقدمة من شخص معين عن تلك المقدمة من أشخاص آخرين، وبيان مصدرها؛[٢٢] وإنما اكتفى بذكر عدد من العناصر التي يمكن أن تعد علامة فارقة، مع الإشارة إلى الوظيفة الأساسية للعلامة وهي تمييز المنتجات والخدمات.[٢٣]

٢:- **اكتساب الحق في تسجيل العلامة:** يكتسب الحق في ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت للغير، وفق ما نصت عليه المادة ٧/أ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧. وأجاز القانون للغير الذي كان أسبق إلى تسجيل العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس سنوات التالية للتسجيل. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية، إذ أنها قررت أن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها، وإنما العبرة للاستعمال الفعلي للعلامة، وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل.[٢٤] وتجيز هذه المحكمة الإدعاء بأولوية استعمال العلامة الفارقة ولو لم يجر إيداعها لأن الإيداع لا ينشئ حق الملكية على العلامة، وإنما يهدف إلى المحافظة على حقوق صاحب العلامة.[٢٥] ويجوز إثبات واقعة الاستعمال بالشهادة لأنها واقعة مادية.[٢٦] أما إذا كان التسجيل قد تم بسوء نية، فيجوز للغير المطالبة ببطلان التسجيل دون التقيد بأي مدة. كما أجاز القانون لكل ذي مصلحة أن يتقدم من المحكمة المختصة، وهي احدى غرف محكمة البداية المدنية وفق ما

---

[٢٢]- عرفت المادة ١٥ من اتفاقية تريبس العلامة الفارقة استناداً إلى الوظائف الأساسية التي تؤديها، إذ جاء فيها أنه ((تعتبر أي إشارة أو مجموعة إشارات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة فارقة)).

[٢٣]- عدنان برنبو، المرجع السابق، ص٢١.

[٢٤]- نقض سوري، قرار رقم ٣٠٧، تاريخ ١٩٦٢/٦/٥، سجلات محكمة النقض.

[٢٥]- نقض سوري، قرار رقم ٧٦٧، تاريخ ١٩٦١/١١/٢٠، سجلات محكمة النقض. وفي المعنى ذاته: قرار رقم ٤٢٤، تاريخ ١٩٦٩/١٠/٢٠، سجلات محكمة النقض.

[٢٦]- نقض سوري، قرار رقم ٧٣٢، تاريخ ١٩٧٢/٨/٢٣، سجلات محكمة النقض.

جاء في المادة ١١٩/أ من القانون نفسه، بطلب شطب تسجيل العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة ما لم يقدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال تلك المدة. ويقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق مالكها (المادة ٨).

وأجاز القانون، في المادة ١٠ منه، إعادة تسجيل العلامة، بعد أن تقرر شطبها لأي سبب، باسم صاحبها من دون غيره خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. أما بعد انقضاء هذه المدة فيجوز تسجيل العلامة ذاتها باسم صاحبها أو باسم الغير إذا كان شطب العلامة تنفيذاً لحكم قضائي.

ويقدم طلب تسجيل العلامة، من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني، إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به من أجل التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة فيه. ويجوز لها أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات من أجل تحديد العلامة وتوضيحها على نحو يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها. وأجاز القانون لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو تم تعليقه على شروط أو تعديلات الاعتراض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار خطياً. وتعد قرارات اللجنة نافذة ولكن يمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. وإذا أيدت اللجنة قرار المديرية، فلا يمكن تسجيل العلامة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة بناء على طعن يقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.

وقد نص القانون على وجوب نشر الطلبات المقبولة في جريدة حماية الملكية، بشرط أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبيان بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها. وأجازت المادة ٢٦ من القانون ذاته لكل ذي مصلحة الاعتراض على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية، وذلك خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ النشر، ويجب على المديرية تبليغ طالب التسجيل أو وكيله القانوني صورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، وعلى هذا الأخير تقديم رد مكتوب ومسبب للمديرية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ بخصوص الاعتراض معللاً إما بقبول التسجيل أو رفضه. وتبلغ قرارها إلى طرفي النزاع، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق خلال مدة ثلاثين يوماً من التبليغ. كذلك تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية. ويجب على طالب التسجيل إتمام إجراءات التسجيل والحصول على الشهادة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ لصالحه.

ومدة حماية العلامة المسجلة هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم تقديم طلب التسجيل فيه.

٣:- الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الفارقة:

أ:- حق الملكية: يمنح تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية عليها بالنسبة إلى المنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل، وفق ما جاء في المادة ٤١ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧. ويرد هذا الحق على منقول غير مادي. واكتساب هذا الحق أمر اختياري، إذ أن استعمال علامة فارقة هو أمر متروك، من حيث المبدأ، لصاحب المنتج أو الخدمة، فهو الذي يقرر وضع علامة فارقة على منتجه أو عدم وضعها. وهو حق دائم بشرط أن يجدد صاحب العلامة تسجيلها. وينقضي هذا الحق في حال عدم تجديد تسجيل العلامة.ويعد هذا الحق نسبياً من حيث الزمان والمكان ونوع المنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل، والعناصر التي تتكون منها العلامة.[٢٧]

ب:- نقل ملكية العلامة أو رهنها: أجازت المواد من ٤٧ ولغاية ٥٢ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية، كما أجازت رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً، مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو من دونها. ويجب أن يتم النقل بناءً على طلب أحد طرفي الاتفاق أو من وكيله القانوني خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الاتفاق. ولا يسري هذا النقل في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل الخاص في المديرية.

ج:-ترخيص الغير باستعمال العلامة: أجاز القانون ذاته، في المادة ٥٣ منه، لمالك العلامة ترخيص الغير باستعمال علامته واستثمارها عن كل المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها أو بعضها. ولا يحول ذلك دون استعمال الملك لعلامته ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لاستعمال العلامة.

٤:- إنفاذ الحق في العلامة الفارقة وضماناته:

منع القانون أي تعد على العلامة الفارقة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للغير من دون ترخيص من المالك، وفق ما نصت عليه المادة ٤٢ من القانون ذاته، ((أ- نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ب- حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول)). زد على ذلك أن المادة ٤٣ منعت الغير، في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك، من

---

[٢٧]- عدنان برنبو، المرجع السابق، ص٣٨٧ وما يليها.

دون ترخيص من المالك ((أ- نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ب- الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل)).

وضمانات إنفاذ هذا الحق تكمن في الحماية التي يكفلها القانون للعلامة، ويقوم القاضي بتطبيقها. وتتنوع أشكال هذه الحماية، فيمكن أن تكون وقائية أو مدنية أو جزائية أو حدودية.

أ:- الحماية الوقائية: أجازت المادة ١٢٢ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر، لقاء كفالة أو من دونها، باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب إلى حين البت بأساس النزاع. ويترتب على ذلك أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية، كالأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو منع الاستمرار فيه، وله فرض غرامة إكراهية لضمان تنفيذ قراره. كما يمكن لقاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ إجراءات التسجيل، أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل، أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. وكذلك يمكن له إثبات واقعة الاعتداء على العلامة محل الحماية ووصف كل ما يعد تعدياً عليها، وأن يقرر حجز كل ما يشكل تعدياً على العلامة الفارقة، كحجز المنتجات المقلدة.

ويجب على من يصدر الإجراء التحفظي لمصلحته أن يرفع الدعوى المدنية أو الجزائية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل تحت طائلة زوال كل أثر له. وإذا ثبت أن المدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية، أو في حال إذا لم يرفع طالب الإجراءات التحفظية الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية فيحق للمدعى عليه أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الدعوى، وفق ما جاء في المادة ١٢١ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧. وكانت محكمة النقض السورية قد حكمت في ظل المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ١٩٤٦ أن عدم رفع الدعوى بأصل الحق خلال المدة القانونية يؤدي إلى زوال أثر الإجراء التحفظي، ولا يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة، ومن ثم يستطيع صاحب العلامة أن يرفع الدعوى بأصل الحق خلال مدة تقادم الدعوى العامة.[٢٨]

---

[٢٨]- نقض سوري، قرار رقم ١٣٢٤/ أساس ١٥٤٤، تاريخ ١٩٦٧/٥/٩، منشور في مجلة المحامون لعام ١٩٦٧، أشار إليه غسان برنبو، المرجع السابق، ص٨٨٩، هامش ١.

ب:- الحماية المدنية: تنص المادة ٥٨ من القانون ذاته على أن ((أ- كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ب- يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين ٤٢ و٤٣ من هذا القانون)). وهذه الحماية تقتصر على العلامة المسجلة ولا تشمل العلامة غير المسجلة. وتنص المادة ١١٧ من القانون ذاته على أنه ((لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب أي اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية)). وتشمل هذه الحماية العلامة غير المسجلة أيضاً. زد على ذلك أن المادة ٧/ب من القانون ذاته أجازت لمن كان أسبقاً إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس سنوات التالية للتسجيل. وقد قررت محكمة النقض السورية أن عدم طرح البضاعة في الأسواق بسبب وجود بضاعة مقلدة لا ينفي وجود الضرر، ولا يمكن استخلاص انعدام الضرر لمجرد عدم وجود وكلاء لصاحب العلامة في المحافظات التي تم فيها تقليد العلامة.[٢٩]

ج:- الحماية الجزائية: أضفى المشرع، إضافة إلى الحماية المدنية، حماية جزائية على العلامات الفارقة، إذ أنه قدر أن الحماية المدنية وحدها لا تكفي لمنع وقوع اعتداء عليها، ومن ثم ارتأى المشرع تعزيز الحماية المدنية بحماية جزائية تؤمن الردع الكافي لمنع وقوع أي اعتداء على العلامات الفارقة. ومؤيد الحماية الجزائية هو الحبس والغرامة،[٣٠] في حين أن مؤيد الحماية المدنية هو التعويض بنوعيه العيني والنقدي. وتقتصر الحماية الجزائية على العلامات المسجلة أصولاً، وفق ما نصت عليه المادة ٦٠ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧.[٣١]وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في ظل المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ١٩٤٦.[٣٢] وتمتاز الحماية الجزائية بأنها مؤقتة من حيث الزمان والمكان، إذ أنها لا تشمل سوى العلامة المسجلة خلال مدة الحماية،

---

[٢٩]- نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، قرار رقم ٧٥٨/ أساس ٦٨٠، تاريخ ١٩٧٠/١١/١٩، أشار إليه سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، الجزء ٢، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ٢٠٠٧، ص١٧٧. وأجازت المحكمة في هذا القرار أن يطالب صاحب العلامة من اعتدى عليها بالربح الذي حققه نتيجة استعمال العلامة، ويعد ذلك تعويضاً عن الربح الذي فاته نتيجة الاعتداء على علامته.

[٣٠]- إضافة إلى الحبس والغرامة، وهما من العقوبات الأصلية، نص القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ على خمس عقوبات إضافية، اثنتان منها وجوبية وهما الإتلاف وعدم الأهلية للانتخاب، وثلاث منها اختيارية وهي الحجز والتصرف بالأشياء والبضائع، والنشر، وإغلاق المنشأة.

[٣١]- تلزم المادة ٦١ من اتفاقية تريبس الدول الأعضاء فيها بفرض الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة.

[٣٢]- نقض سوري، الغرفة الجنحية، قرار رقم ١٨٥٤/ أساس٢٨٢، تاريخ ١٩٧٦/٦/١٣، مجلة القانون، العدد الأول لعام ١٩٧٨.

وتقتصر هذه الحماية على الدولة التي تم فيها التسجيل. ويترتب على ذلك أن العلامة المشهورة غير المسجلة في سورية لا تتمتع بالحماية الجزائية فيها، وإن كانت تتمتع بالحماية المدنية. ونص المشرع السوري على الجرائم التي يمكن أن تقع على العلامات الفارقة في المواد من ٦١ ولغاية٦٩ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧.

تعاقب المادة ٦١ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثمئة ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على أي من الأفعال الآتية: استعمال علامة فارقة تخص الغير بسوء قصد، تقليد علامة فارقة، استعمال علامة فارقة مقلدة، بيع منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع والتداول، صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامة مسجلة أصولاً أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير مالكها من استعمالها أو تقليدها على صنف البضائع ذاتها التي سجلت تلك العلامة من أجلها. وقضت محكمة النقض السورية، في ظل المرسوم التشريعي رقم ٤٧ لعام ١٩٤٦، أن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان التسجيل أصولاً يحولان دون التذرع بالجهل من قبل المخالف، ومن ثم يكفيان لتوافر عناصر الجرم بحسبان أن التسجيل والشهر يضفيان على العلامة صفة الحماية تجاه الغير.[٣٣]

أما المادة ٦٢ فتعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئتي ألف إلى ستمئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ((كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك)).

في حين أن المادة ٦٣ تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئتي ألف إلى خمسمئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على واقعة استعمال علامة غير مسجلة تخالف أحكام المادة ٤ من القانون ذاته، أو واقعة الإشارة بأي شكل كان إلى أن العلامة مسجلة في حين أنها غير مسجلة. أما واقعة تسليم سلعة أو أداء خدمة غير المطلوبتين تحت علامة معينة فتعاقب عليها هذه المادة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة.

وتعاقب المادة ٦٤ بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة ((كل من أقدم عن معرفة على:

أ:- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل.

ب:- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول)).

---

[٣٣]- نقض سوري، الغرفة الجزائية، قرار رقم ٣٨١/ أساس ٥٩٢، تاريخ ١٩٦٤/٢/٢٤، سجلات محكمة النقض.

وأما المادة ٦٥ فتعاقب على مخالفة أحكام المادة ٦ بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعاقب المادة ٦٦ بالعقوبات ذاتها ((من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة)).

ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. ويجب عليها في حالة التكرار أن تحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في المواد السابقة ولا أعلى من ضعف ذلك الحد. ويعد مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المشار إليها أعلاه عاد وحكم عليه بجريمة أخرى من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تلي الحكم الأول.[٣٤]

د:- الحماية الحدودية: ويقصد بالحماية الحدودية حماية العلامات الفارقة من خلال الإجراءات الجمركية المفروضة على عمليات عبور السلع والبضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة بهدف ضبطها ومصادرتها قبل دخولها إلى الأسواق. وقد نص القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ على هذه الحماية في المادة ٢٤ منه. وأجازت هذه المادة للمديرية العامة للجمارك، بناءً على طلب من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية، أن تضبط البضائع التي تشكل اعتداءً على حق صاحب الطلب. ويجب على سلطات الجمارك تبليغ النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة وحائزها بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ويرفع إجراء الضبط حكماً، وتحرر البضاعة إذا لم يتقدم المستدعي خلال عشرة أيام بدءاً من تاريخ اتخاذ الإجراء من الجمارك، بما يثبت: ((١- صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ٢- أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية، وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى، وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ هذا القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط حكماً وتحرير البضاعة...)).

---

[٣٤]- المواد ٦٧ – ٦٩ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٧.

رابعاً:- إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس:

نصت اتفاقية تريبس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الجزء الثالث منها وخصصت له المواد من ٤١ ولغاية ٦١. وتنص هذه المواد على المبادئ العامة المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وأساليب حماية هذه الحقوق.

١:- المبادئ العامة: فرضت المبادئ العامة المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس التزاماً عاماً على الدول الأعضاء عززته بضوابط تضمن تحقيقه.

أ: الالتزامات العامة: فرضت المادة ٤١ من هذه الاتفاقية التزاماً عاماً على الدول الأعضاء بضمان أن تعتمد قوانينها إجراءات الإنفاذ المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تنص عليها الاتفاقية، بشرط أن يضمن تطبيق هذه الإجراءات تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة. ويستخلص من ذلك أن الاتفاقية تركت الحرية للدول الأعضاء وضع إجراءات الإنفاذ التي نصت عليها موضع التنفيذ بما يتناسب مع نظامها القانوني.

ب: ضوابط تطبيق الالتزامات العامة: من أهم الضوابط التي نصت عليها المادة ٤١ من اتفاقية تريبس من أجل ضمان تطبيق الالتزامات العامة التي فرضتها على الدول الأعضاء ما يأتي:

(١) أن تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة، وابتعادها عن التعقيد، وألا مكلفة على نحو غير ضروري، وألا تنطوي على تأخير غير مبرر.

(٢) أن تكون القرارات المتخذة بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مكتوبة ومعللة وعلنية، وأن تكون مستندة إلى الأدلة المبرزة في ملف القضية، وأن تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام جهة قضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط لم تلزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بإنشاء قضاء خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية التي نصت عليها اتفاقية تريبس.

٢:- أساليب حماية حقوق الملكية الفكرية: أساليب الحماية التي نصت عليها الاتفاقية هي الآتية:

أ:- التدابير المؤقتة: نصت على هذه التدابير المادة ٥٠ من الاتفاقية، وهي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية. ومن أهم هذه الإجراءات منع السلع فور تخليصها جمركياً من دخول الأسواق، وصون الأدلة المتعلقة بالتعدي المزعوم. ويمكن للقضاء بموجب هذه المادة أن يتخذ تدابير مؤقتة من دون علم الطرف الآخر، ويمكن له أن يطلب من المدعي تقديم الأدلة التي تؤيد طلبه وأن تأمره بتقديم كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه فيما لو ثبت عدم صحة دعواه، وعلى القضاء إخطار المدعى عليه بهذه التدابير بعد تنفيذها والاستماع إلى وجهة نظره ومن ثم اتخاذ القرار، في مدة معقولة، بشأن تثبيت

التدابير المتخذة أو تعديلها أو إلغائها. ويجب على المدعي إقامة الدعوى بأصل الحق خلال فترة معقولة تحت طائلة إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة.

ب:- الحماية المدنية: نصت الاتفاقية على الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية في المواد من ٤٢ ولغاية ٤٩. وقد نصت هذه المواد على المبادئ الآتية:

(١)يجب أن تتصف إجراءات التقاضي بالإنصاف والعدالة.

(٢)على المدعي إبراز الأدلة التي تثبت دعواه، ويمكن للقضاء أن يأمر الخصم بتقديم دليل في حوزته.

(٣)إلزام المعتدي بدفع تعويض مناسب للمضرور يشمل مصاريف الدعوى أيضاً.

(٤)إمكانية إتلاف المواد والمعدات المستعملة في تصنيع السلع التي تشكل تعدياً.

(٥)تعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحق به نتيجة إساءة المدعي استخدام إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

ج:- الحماية الجنائية: نصت على هذه الحماية المادة ٦١ من الاتفاقية التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق العقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل العقوبات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامة، ويمكن مصادرة السلع المخالفة والمواد والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجرم وإتلافها.

د:- التدابير الحدودية:

نصت المواد من ٥١ ولغاية ٦٠ من اتفاقية تريبس على المتطلبات الخاصة فيما يتعلق بالتدابير الحدودية، وأهمها إيقاف الإفراج عن السلع التي تحمل علامات مقلدة من قبل السلطات الجمركية بناءً على طلب من صاحب العلامة الذي يطلب منه تقديم الأدلة الكافية التي تبرر اتخاذ مثل تلك التدابير. ويمكن للسلطات أن تطلب من المدعي تقديم ضمانات كافية تضمن تعويض المدعى عليه عن الضرر الذي يلحق به إذا تبين أن المدعي قد أساء استعمال حقه.

الخاتمة والمقترحات:

لا تتمتع حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، في معظم الدول العربية بحماية فعلية على الرغم من صدور القوانين التي تكرس مثل هذه الحماية. ولكن تطبيق هذه القوانين يصطدم بما هو مطبق على أرض الواقع والسبب في ذلك يعود إلى حداثة هذه القوانين وإلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في هذه الدول. ونتيجة لذلك تحاول الدول الغربية تأمين هذه الحماية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات عالمية.

وهناك تشدد واضح في اتفاقات التجارة الثنائية أو اتفاقات الشراكة أو التجارة الحرة بالنسبة لأحكام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وخاصة تلك التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. والأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال أشد من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية (اتفاقية تريبس– Trips). فعلى سبيل المثال تدرج الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها مع الدول الأخرى حول التجارة الحرة(أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات ثنائية من هذا النوع مع ثلاث دول عربية وهي: الأردن والبحرين والمغرب) بنداً يتعلق بضرورة انضمام الدولة التي وقعت اتفاقية تجارة معها إلى الإتحاد الدولي لحماية الأنواع أو الأصناف النباتية الجديدة upov، وكذلك بنداً يتعلق بتقليص الاستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية Trips، وكذلك مدة الحماية قد تصل إلى ٧٥ سنة في حين أن هذه المدة في الاتفاقية هي ٥٠ سنة.

زد على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت في الثمانينيات من القران الماضي قانونها التجاري (القسم ٣٠١) إذ أن هذا القسم يخولها فرض حظر تجاري أو إجراءات أخرى على الدول التي تقوم بممارسات تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية غير عادلة، والتعديل الجديد يشمل أيضاً حقوق الملكية الفكرية. وبموجب هذا التعديل يمكن للتمثيل التجاري الأمريكي أن يحدد الدول التي لا تقوم بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية(كأن يجري فيها نسخ أقراص منتجة في أمريكا، أو طبع كتب طبعت في أمريكا...).

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إعداد تقرير سنوي عن القسم ٣٠١ من القانون التجاري الأمريكي. فمثلاً تمّ إدراج الصين في تقرير عام ٢٠٠٥ كدولة ينتهك فيها حقوق الملكية الفكرية. كما تمّ إدراج دول على قائمة المتابعة مثل: مصر ولبنان والكويت والبرازيل وتركيا وروسيا والأرجنتين...[٣٥]

ومن ناحية أحرى، تمتاز الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع ببعد أخلاقي منذ ظهورها في القرن الثامن عشر. وكانت البراءة تعد منذ ذلك التاريخ عقداً اجتماعياً بين المخترع والمجتمع يضمن للمخترع الاستفادة من العائدات المالية لاختراعه وتقاسم الأرباح الناجمة عنه مع الصناعيين.

---

[٣٥]– أنظر دراسة حول مقارنة التزامات دول منطقة الإسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: حالتا جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأمم المتحدة – نيويورك ٢٠٠٥، ٢٠٠٥/١٠/١٠، E/ESCWA/GRID/٢٠٠٥/٧، صفحة ١٢ وما يليها.

وبالمقابل، يلزم هذا العقد المخترع بنشر المعلومات المتعلقة باختراعه من أجل مصلحة المجتمع. وبذلك كانت البراءة تحقق توازناً عادلاً بين مصالح المخترع ومصالح المجتمع. ويترتب على ذلك أن نظام براءات الاختراع يساهم بشكل فعال في دعم الابتكار وتشجيعه، وبصورة خاصة الابتكار في مجال التقانات الحيوية.

وتدفع الرهانات المتعلقة بنشر التقانات المعاصرة ، وخاصة التقانات الحيوية، الدول إلى وضع إطار قانوني لها ليس فقط على الصعيد الوطني، وإنما أيضاً على الصعيد الدولي.

وقد أصبح منح براءات اختراع في مجال التقانات الحيوية منذ العام ١٩٨٠ حقيقة واقعية. في الحقيقة، تعد براءات الاختراع أداة هامة لتحقيق النمو الاقتصادي من ناحية، وتحقيق التقدم العلمي في مجال التقانات الحيوية من ناحية أخرى. كما تضمن براءات الاختراع التوازن بين الاقتصاد من ناحية وبين التقدم العلمي من ناحية أخرى. في الواقع، يعد الاستثمار في مجال التقانات الحيوية محفوفاً بالمخاطر، ولا تقدم الشركات الكبرى على الاستثمار في هذا المجال إلا إذا كانت تعلم بأن الاختراعات التي ستتوصل إليها محمية بموجب براءات اختراع هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يثير منح براءات الاختراع في مجال التقانات الحيوية مشكلات عديدة بحاجة إلى تنظيم دقيق.

في الواقع، يمكن أن يؤثر منح براءات بشأن اختراعات مخصصة لأغراض علاجية أو تشخيصية على الوصول إلى العلاجات الصحية، وذلك لأن البراءة تسمح لصاحبها فرض أسعار أعلى على المنتج المحمي بموجبها، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد. وبالتالي يمكن أن تكون البراءة، في مثل هذه الحال سبباً في منع الفقراء من الحصول على الأدوية الضرورية لمعالجة أمراضهم.

ونتيجة لذلك تدخل المشرع في العديد من الدول وعدل الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع من أجل الحفاظ على التوازن بين مصالح صاحب البراءة ومصالح المجتمع في مجال التقانات الحيوية.

وأظهرت هذه الدراسة أن الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع في القانون السوري قاصرة على تحقيق هذا التوازن نتيجة الثغرات التي تعتريها، ويعود السبب في ذلك إلى مواكبتها للتقدم الحاصل في مجال التقانات الحيوية.

وبالتالي يتوجب أن يتدخل المشرع السوري ويعدل هذه الأحكام بما يحقق التوازن بين مصالح البراءة ومصالح المجتمع.

وبالمقابل، فإن الأحكام الناظمة للعلامات الفارقة في القانون السوري قد عدلت في العام ٢٠٠٧ وهي تنسجم مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالعلامات الفارقة.

أهم المقترحات:

١- إصدار قانون موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي: وهذا ما فعله المشرع المصري بموجب القانون رقم ٨٢ تاريخ ٢٠٠٢/٦/٢ وهو القانون الموحد لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يغطي مجالات الحماية السبعة التي نصت عليها اتفاقية التريبس وهي: براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والمعلومات غير المفصح عنها.

٢- إحداث هيئة وطنية مستقلة للملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي والتجاري.

٣- التشديد في العقوبات وخاصة المالية((الغرامات)): إذ إن القانون السوري لا ينص على عقوبات مالية شديدة من شأنها أن تردع من يحاول الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

مراجع البحث

أولاً:- المراجع باللغة العربية:

- د.توفيق حسن فرج: الأصول العامة للقانون، المدخل للعلوم القانونية والنظرية العامة للالتزام، مطبعة عيتاني الجديدة، بيروت، دون تاريخ.

- د.حسن كيرة: المدخل إلى علم القانون، القسم الثاني- النظرية العامة للحق، مكتبة مكاوي، بيروت ١٩٧٧.

- د.رمضان أبو السعود: الوسيط في شرح القانون المدني، المدخل إلى القانون، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية،بيروت ١٩٩٢.

- د.شحاتة غريب شلفامي: الملكية الفكرية في القوانين العربية (دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي)، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨.

- د.عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، المجلد الثامن، مكان النشر بلا، تاريخ النشر بلا.

- د.عبدالرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة بالفقه الغربي، مؤسسة التاريخ العربي ودار احياء التراث العربي، الجزء الأول، بيروت ١٩٥٣/١٩٥٤.

- د. فواز صالح: حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في القانون السوري، ورقة عمل مقدمة إلى الدورة التدريبية الإقليمية عن حقوق الملكية الفكرية المنظمة من قبل المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونسكو، دمشق ٢٧- ٢٠٠٦/٨/٢٩.

- د.محمد واصل: الحقوق الملازمة للشخصية- دراسة مقارنة، دار الجاحظ للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق ١٩٩٥.

- د. نعيم مغبغب: براءة الاختراع، ملكية صناعية و تجارية- دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت ٢٠٠٣.

- د.هشام القاسم: المدخل إلى علم القانون، مطبعة الإسكان العسكرية، دمشق ١٩٨٦/١٩٨٧.

- تقرير حول واقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية. أعداد إيلزابيت أون سيو كوان عام ٢٠٠٣، صـ٩ منشور على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة الانترنت وعنوانه الآتي:

www.wipo.intedocsmdyara_39a_39_13_add_3.doc_.doc

– دراسة حول مقارنة التزامات دول منطقة الإسكوا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة الأوربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: حالتا جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك ٢٠٠٥، ٢٠٠٥/١٠/١٠، E/ESCWA/GRID/٢٠٠٥/٧.

ثانياً:– المراجع باللغة الفرنسية:

- Colombet C., Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e édition, Dalloz- Delta, 1999.

- Brevetabilité du vivant, Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologies, Mise à jour 45, 1er août 2006.

- Avis du Group européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la commission européenne, N° 16 du 7 mai 2002, sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions impliquant des cellules souches humaines.

- Avis du Group européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la commission européenne, N° 15 du 15 novembre 2000, sur les aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur utilisation, www.genethique.org/carrefour-infos/textes-officiels/titres-textes/rapport-cell-sche.pdf.